

1500905-96.2020.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... maioria das prisões por crime de tráfico as únicas testemunhas são os próprios policiais/guardas condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade, se os julgadores passassem a absolver indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala dos agentes acaba sendo determinante para a condenação.

Com efeito, a Justiça não pode fechar os olhos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

3ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500905-96.2020.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500905-96.2020.8.26.0270

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2141276/2020 - 01º D.P. ITAPEVA, 7648097 - 01º D.P. ITAPEVA, 79/20/400 - 01º D.P. ITAPEVA, 2141276 - 04º D.P. ITAPEVA, 79/20/400 - 04º D.P. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DE MORAES SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

VINÍCIUS DE MORAES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, porque, segundo consta, em 9 de janeiro de 2020, por volta das 19h59min, na Rua Sol Nascente, nº 171, Vila Dom Bosco, neste município e comarca de Itapeva, fez uso de documento público falsificado, qual seja, uma carteira de identidade, em nome de PAULO CÉSAR OLIVEIRA DOS SANTOS, conforme laudo pericial às fls. 23/25.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 02 de julho de 2021 (fls. 76/77).

O acusado foi citado e ofereceu resposta escrita (fls. 90).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi

interrogado.

Por fim, as partes ofertaram alegações finais.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restaram comprovados os fatos delituosos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fl. 05), laudo pericial de autenticidade (fls. 24/25), relatório final em IP (fl. 41/42), bem como pela prova oral colhida. A autoria é certa.

Vejamos.

Os Guardas Municipais Cipriano de Almeida Florentino e Denilson Batista dos Santos disseram que estavam de serviço e ao abordarem o acusado em local conhecido como ponto de venda de drogas, vieram a solicitar sua documentação, tendo ele apresentado o documento em nome de Paulo Cesar de Oliveira dos Santos e que ao ser verificado observaram que apresentava fita adesiva colando parte do documento e um corte em outra parte o que não condizia com documentos regulares, motivo pelo qual o conduziram ao Plantão Policial, onde foi verificado que ele não era a pessoa descrita em referido documento.

Em interrogatório judicial, o réu narrou que não apresentou o documento, pois estava em um bar ali no local onde houve abordagem. Estava portando o documento, uma vez que estava foragido. Tinha receio de precisar ir a algum hospital em razão de problemas respiratórios que possui. Os guardas pegaram o documento e objetos de seu bolso, inclusive seu boné, onde estava o documento. Adquiriu esse documento em Bauru, quando estava foragido.

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando detidamente sobre a prova colhida em Juízo, tem-se que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

Com efeito, o réu negou que tenha feito uso do documento falso que portava, aduzindo que fora pego de forma espontânea pelos agentes públicos.

Contudo sua versão se encontra isolada e vai de encontro ao firme e harmônico depoimento dos guardas municipais, os quais disseram que ao abordarem o acusado em local conhecido como ponto de venda de drogas, vieram a solicitar sua documentação, tendo ele apresentado o documento em nome de Paulo Cesar de Oliveira dos Santos.

Dessa forma, seus testemunhos devem, sim, possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de prejudicar o réu, imputando-lhe crime que não cometera, não há nos autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).

É que o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque, como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos milicianos em, de alguma forma, prejudicar os réus.

Ao contrário: é testemunha que depõe compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções.

Ademais, como afastaríamos tais palavras, se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as únicas testemunhas são os próprios policiais/guardas condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade, se os julgadores passassem a absolver indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala dos agentes acaba sendo determinante para a condenação. Com efeito, a Justiça não pode fechar os olhos para as evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.

O laudo pericial de fls. 24/25 concluiu que "o espelho da carteira de identidade do registro geral de número 16438025-6 não é autêntico, isto é, não foi confeccionado

em estabelecimento oficial e não apresenta os requisitos de autenticidade, tais como, impressão de alto relevo e coloração característica, apresentando sua película protetora em desacordo com as normas vigentes”.

Por fim, não há que se falar em falso grosseiro, posto que foi necessário que os guardas municipais realizassem consulta em sistema informatizado a fim de verificar a regularidade do documento. As rasuras físicas nele constantes apenas foram aptas a fazer nascer desconfiança nos agentes, mas não a conclusão acerca do falso.

Assim, não fosse a consulta realizada, não seria possível concluir sobre a falsidade do documento, o qual estava apto a ludibriar terceiros, inclusive.

Nestes termos:

APELAÇÃO CRIME - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDADE E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 E ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO - PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA - ARMA DESMUNICIADA - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA - LESÃO À SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ SOCIAL - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - ERRO GROSSEIRO - INVIABILIDADE - DOCUMENTO HÁBIL A ENGANAR O HOMEM MÉDIO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL - NÃO ACOLHIMENTO - APELANTE QUE EFETIVAMENTE FEZ USO DE DOCUMENTO FALSO - FALSA IDENTIDADE QUE SE CONFIGURA APENAS QUANDO A PESSOA NÃO APRESENTA QUALQUER DOCUMENTO, MAS DIZ SE CHAMAR OUTRA PESSOA - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0026496-79.2018.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES - J. 02.03.2021)..

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o réu responder pela prática delituosa prevista no artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Conforme F.A. E CERTIDÕES de fls. 103/124, o réu ostenta seis condenações definitiva pretéritas, de forma que a condenação proferida no autos nº0006151-26.2015, será utilizada, exclusivamente, pra configurar sua reincidência. As demais, serão valoradas, nesta fase, como maus antecedentes.

Não há nos autos elementos para se ponderar as demais circunstâncias judiciais, razão pela qual, exaspero a pena base em 3/5, fixando-a em 03 (tres) anos, 02(dois) meses e 12(doze) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, fixados no seu mínimo legal.

Presente a agravante da reincidência, conforme acima fundamentado, pelo que, agravo a pena em 1/5, fixando-a em 03 (tres) anos, 10(dez) meses e 02(dois) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, fixados no seu mínimo legal.

Ausentes atenuantes.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que as torno definitivas. Considerando o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e sopesando novamente as circunstâncias judiciais já examinadas acima, entendo suficiente à justa reprovação e prevenção do crime o regime semiaberto para o início da execução da pena.

O apensado não preenche os requisitos para a concessão da PRD ou sursis, posto que reincidente e portador de péssimos antecedentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar o réu VINÍCIUS DE MORAES SANTOS pela prática do crime tipificado no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, e aplico-lhe, em consequência a pena de 03 (tres) anos, 10(dez) meses e 02(dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 19 (dezenove) dias-multa, fixados no seu mínimo legal.

Não se mostram presentes os pressupostos da cautelariedade da prisão, pelo que, fica concedido ao sentenciado o direito de apelar em liberdade.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.I.C.

Itapeva, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA